

006/02/2020

MINISTERES DE L'INTERIEUR ET DES MINES
COMMISSION NATIONALE DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE MINIERE
MISSION DANS LES PROVINCES DU HAUT-KATANGA ET DU LUALABA

1/11/2020
CS 02/05/2020

**RAPPORT DE MISSION DE CONTROLE EFFECTUEE DANS LES
PROVINCES DU HAUT-KATANGA ET DU LUALABA DANS LE
CADRE DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE MINIERE.**

(ordres de mission collectifs n° s COORDO/08/04/2019 du 16 avril 2019,
COORDO/09/04/2019 du 23 avril 2019 et COORDO/10/04/2019 du 02 mai 2019)

PAR

Gabriel MONSENKWE HELENDU
Inspecteur Général des Finances

Médard BAKUBI KILANGA
Avocat Général près la Cour de Cassation

Jean Bosco MATE KASUVA,
Inspecteur Général des Finances

Albert MVUMBI TSASA
Inspecteur Général des Finances

DANY MPANGA
Conseiller Juridique au Ministère des Mines

Bonaventure IBANDA SOPO
Directeur à la DGDM

André MONGA NUMBI
Sous-Directeur à la DGDA

Ben TSHITENGE LWENDU
Sous-Directeur à la DGDA

Eric TSHIVUADI KANIEMA
Chef de Division Juridique au CEEC

Virginie NDUMBA SALUKANGA
Auditeur interne au CEEC

Joceline BULUNGU MUNIENSE
Auditeur interne au CEEC

Mai 2019

I. INTRODUCTION

1.1. Cadre juridique

En exécution des ordres de mission collectifs n° s COORDO/08/04/2019 du 16 avril 2019, COORDO/09/04/2019 du 23 avril 2019 et COORDO/10/04/2019 du 02 mai 2019 de Monsieur le Coordonnateur de la Commission Nationale de Lutte contre la Fraude Minière (**Annexe 1**),

Nous, **BAKUBI KILANGA**, Avocat Général près la Cour de Cassation, **MONSENKWE HELENDU**, Inspecteur Général des Finances, **MATE KASUVA**, Inspecteur Général des Finances, **MVUMBI TSASA**, Inspecteur Général des Finances, **MPANGA DANY**, Conseiller Juridique du Ministre des Mines, **IBANDA SOPO Bonaventure**, Directeur à la DGDM, **MONGA NUMBI** et **TSHITENGE LWENDU**, Sous-Directeurs à la DGDA, **TSHIVUADI KANIEMA Eric**, Chef de Division Juridique au CEEC, **NDUMBA SALUKANGA Virginie** et **BULUNGU MUNIENSE Joceline**, Auditeurs internes au CEEC,

Avons été chargés d'une mission officielle dans les Provinces du Haut Katanga et du Lualaba.

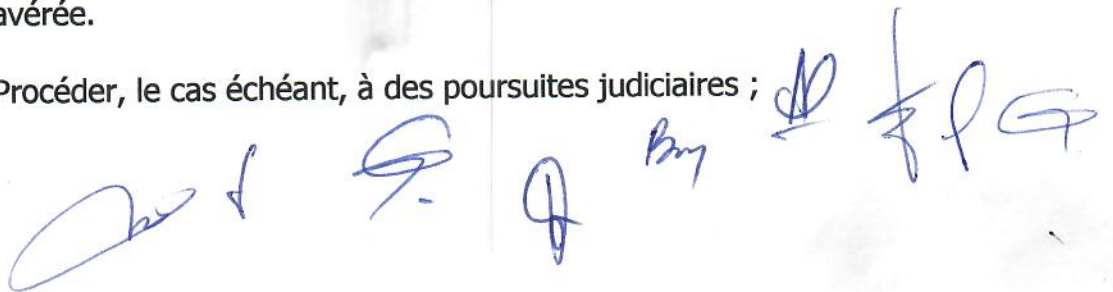
1.2. Objectifs de la mission

L'objet de la mission était de :

- a) Contrôler :**
 - la régularité du processus de traçabilité des produits miniers de l'extraction à l'exportation ;
 - la régularité du séjour des étrangers œuvrant dans le secteur minier ;
- b) S'assurer du respect, par les opérateurs susmentionnés, des dispositions fiscales, douanières et parafiscales du code minier ;**
- c) Poser tout acte nécessaire pour la constatation des infractions en matières douanière et pénale.**

Les objectifs visés dans cette mission, tels que repris dans les termes de référence, étaient de :

- Détecter la fraude éventuelle dans le processus de traçabilité des produits miniers de l'extraction à l'exportation;
- Redresser les droits de l'Etat en cas de découverte de fraude avérée.
- Procéder, le cas échéant, à des poursuites judiciaires ;



- Formuler des propositions tendant à endiguer la fraude minière et à promouvoir la chaîne d'approvisionnement responsable.

1.3. Durée de la mission

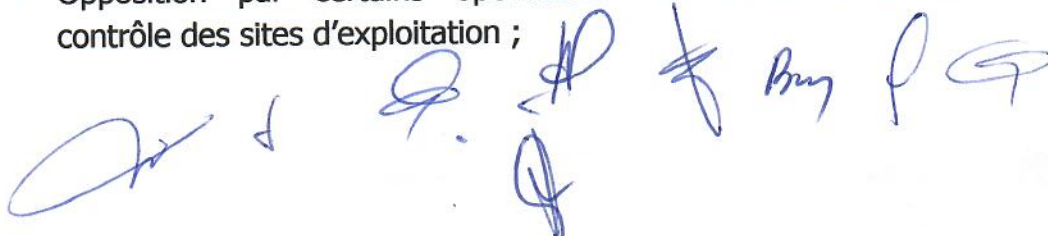
Initialement prévue pour 10 (dix) jours, cette mission a été prolongée de 20 jours compte tenu des contraintes rencontrées dans son exécution.

1.4. Période concernée par le contrôle : 2017-2018

1.5. Difficultés rencontrées

Les principales difficultés rencontrées dans l'exécution de la mission sont les suivantes :

- La dispersion des points d'exploitation et de sortie des produits miniers à travers les deux Provinces est telle qu'elle a exigé des déplacements de fois de 300 km en véhicule qui impliquent en plus des jours de travail sur place (2 jours pour chaque voyage aller-retour) ;
- Le nombre et la variété des opérations à contrôler ont exigé beaucoup de temps, car il faut tenir compte du délai de la récolte des données, de leur traitement, de la communication aux intéressés des observations provisoires, de leurs réactions à celles-ci, mais aussi de la discussion de ces réactions aux fins du respect du principe du contradictoire pour la clôture des dossiers ouverts ;
- La transmission des correspondances s'est butée aux contraintes des distances entre Lubumbashi et les sièges de certaines Sociétés; (Likasi, Lwisha, Kambove, Kasumbalesa, Kolwezi), de sorte que certains courriers n'ont pas pu être déposés ;
- Le retard observé dans la réaction des opérateurs miniers à répondre à nos feuilles d'observations a été tel que certains, spéculant sur la durée de la mission, n'ont répondu que 16 jours après alors que le délai imparti pour ce faire était de 48 heures. D'autres n'ont tout simplement pas réagi au terme de la mission ;
- Opposition par certains opérateurs miniers de Likasi au contrôle des sites d'exploitation ;



- Nombre élevé de week-end et de jours fériés pendant la durée de la mission, avec pour conséquence que les assujettis n'étaient pas tenus de se présenter devant la commission (8 jours au total sans compter les jours de voyage).

1.6. Méthodologie du travail

Conformément aux termes de référence de la mission, l'Equipe de contrôle s'est attelée à remplir les tâches ci-après :

1.6.1. Présentation des civilités aux Autorités

L'Equipe de contrôle a rencontré les Autorités ou les représentants des entités et Services de la Province du Haut-Katanga et du Lualaba ci-après :

- Gouvernorat de la Province
- Police Nationale
- Parquet Général
- Direction Provinciale de Migration
- Direction Provinciale de la DGDA/KATANGA
- Direction Provinciale de l'OCC
- Direction Provinciale du CEEC
- Direction Provinciale du SAEMAPE
- Direction Provinciale de la DGRAD
- Division Provinciale des Mines.

A cette occasion, la mission a déposé auprès de chaque responsable, la liste des documents et autres informations nécessaires à l'exécution de la mission.

1.6.2. Recherche et récolte des données de travail

Sous forme de réquisition d'information signée par le Chef de mission, les données ci-après ont été demandées auprès des services concernés par la mission.

a) *Direction Provinciale de la DGM à Lubumbashi :*

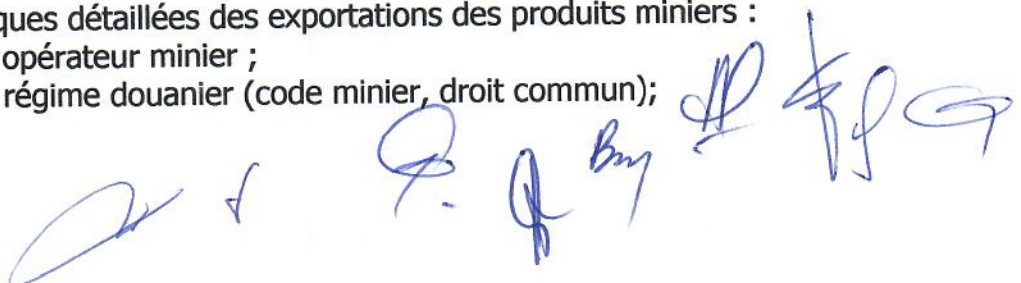
Liste déclarative des étrangers œuvrant dans le secteur minier en indiquant, pour chacun :

- La société d'affectation ;
- La nature du visa et sa durée de validité.

b) *Direction Provinciale de la DGDA/Katanga*

Les statistiques détaillées des exportations des produits miniers :

- Par opérateur minier ;
- Par régime douanier (code minier, droit commun);



- Par bureau de douane.

c) Directions Provinciales du CEEC à Lubumbashi et à Kolwezi

- Statistiques détaillées des exportations des produits miniers ;
- Liste des opérateurs miniers et agences en douanes ;
- Certificats émis ;
- Notes de débit émises ;
- Preuves de paiement.

d) Directions Provinciales de l'OCC à Lubumbashi et à Kolwezi

- Eléments de recoupement notamment les lots prêts à l'exportation, les licences souscrites pour ces lots, les statistiques des exportations des produits miniers ;
- Situation d'apurement des licences souscrites par opérateur minier ;
- Bulletins d'analyse des produits miniers marchands exportés par un échantillon d'opérateurs miniers, choisi sur base du risque inhérent à l'exportation du cobalt dont les cours étaient en hausse.

e) Direction Provinciale de la DGRAD

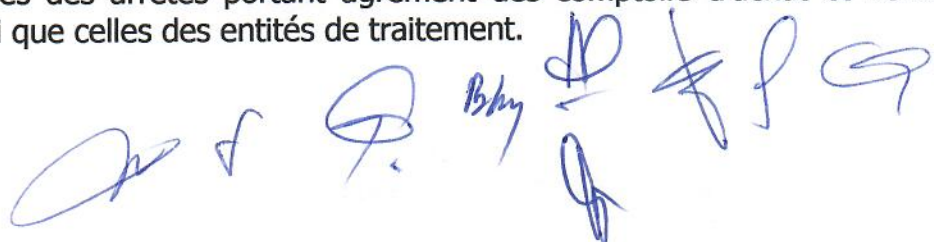
- Relevé des restes à recouvrer de la redevance minière à ce jour.

f) Directions Provinciales du SAEMAPE à Lubumbashi et à Kolwezi

- Répertoires des foyers miniers artisanaux localisés dans les concessions minières ;
- Listes des coopératives minières agréées et leurs localisations par zone d'exploitation artisanale ;
- Statistiques détaillées de ventes locales des coopératives minières et des négociants ;
- Identités et coordonnées des responsables des coopératives minières agréées ;
- Listes des dépôts ou maisons d'achats agréés.

g) Divisions Provinciales des Mines à Lubumbashi et à Kolwezi.

- Listes des opérateurs miniers et/ou des entités de traitement ayant exporté pendant la période sous revue ;
- Statistiques des exportations et notes de débit émises ;
- Statistiques de ventes locales par guichet unique ;
- Rapports d'activités des entités de traitement accompagnés d'une synthèse ;
- Listes des négociants agréés et des comptoirs d'achat et de vente ;
- Copies des arrêtés portant agrément des comptoirs d'achat et de vente ainsi que celles des entités de traitement.



La plupart de ces éléments ont été transmis à la commission pour exploitation.

1.6.3. Concernant le séjour des étrangers

- Recenser et analyser la législation en la matière ;
- Analyser les listes des étrangers opérant dans le secteur minier ;
- Identifier les étrangers dont les visas étaient déjà expirés ;
- Extraire de ces listes les cas dont les informations relatives aux visas n'y sont reprises ;
- Constituer un échantillon des sociétés à visiter au regard des observations de l'analyse des listes déclaratives obtenues de la DGM ;
- Descendre sur terrain pour vérifier la présence des étrangers et vérifier la régularité de leur séjour ;
- Requérir certaines sociétés supposées employer des étrangers mais non reprises sur les listes présentées par la Direction Provinciale de la DGM/Lubumbashi.

1.6.4. Analyse des dispositions du Code Minier et autres textes règlementaires en rapport avec les paiements des droits et taxes dans le circuit de traçabilité des produits miniers de l'extraction à l'exportation

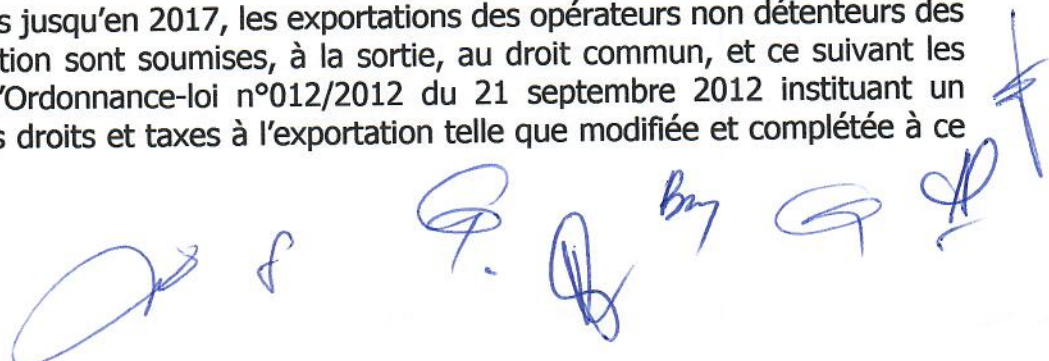
Pour mieux aborder cette question, il nous a semblé opportun de nous assurer de l'état de la Législation en cette matière.

A ce sujet, l'article 234 de la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier telle que modifiée et complétée à ce jour, dispose que « le titulaire est totalement exonéré à la sortie, pour ses exportations en rapport avec le projet minier, de tous droits de douane et autres contributions, de quelque nature que ce soit ».

A côté de ces titulaires qui sont supposés être des industriels, il est observé une exploitation minière artisanale qui, malgré l'ouverture de quelques Zones d'Exploitation Artisanale (ZEA), se déroule en violation des dispositions du code minier.

Des entités de traitement ou de transformation s'approvisionnent en minerais dans le secteur artisanal mais par contre, bénéficient des avantages du Code Minier réservés aux titulaires des droits miniers s'approvisionnant en minerais dans leurs périmètres miniers d'une manière industrielle.

Conformément à l'article 27 de la Loi des Finances exercice 2015 qui a continué à produire les effets jusqu'en 2017, les exportations des opérateurs non détenteurs des permis d'exploitation sont soumises, à la sortie, au droit commun, et ce suivant les dispositions de l'Ordonnance-loi n°012/2012 du 21 septembre 2012 instituant un nouveau tarif des droits et taxes à l'exportation telle que modifiée et complétée à ce jour.



Le 11 novembre 2017, le Directeur Général des Douanes et Accises, se référant aux lettres n° CAB/MIN/FIN/FINANCES/FIS/CNB/0/466 du 24 octobre 2017 complétée par celle n° CAB/MIN/FINANCES/FIS/CNB/2017/4532 du 7 novembre 2017, a instruit les Directeurs Centraux et Provinciaux au sujet du moratoire sur le paiement des droits de sortie sur les exportations des entités de traitement.

Le Code minier révisé et complété en 2018, stipule en son article 219, point c que la jouissance du bénéfice de l'ensemble du régime fiscal, douanier et de recettes non fiscales, prévu par celui-ci est accordée notamment aux détenteurs des agréments au titre des entités de traitement agréés.

La lecture combinée de ces dispositions nous a conduit à ne considérer que les exportations des produits miniers marchands des unités de traitement pour la période allant du 2 janvier au 10 novembre 2017 car non couverte par une quelconque disposition légale ou réglementaire accordant aux entités de traitement le bénéfice des avantages préférentiels du code minier.

L'analyse des données recueillies a tenu compte de ces dispositions légales.

1.6.5. Recherche des restes à recouvrer de la redevance minière et autres taxes auprès de la Direction Provinciale de la DGRAD/Katanga

Le Code Minier tel que modifié en 2018, a prévu respectivement 30 jours après la vente et le cinquième jour du mois qui suit celui de la réception de la note de perception, pour le paiement de la redevance minière.

Suite aux informations reçues faisant état de l'existence de restes à recouvrer, nous avons requis et obtenu de la DGRAD/KATANGA le relevé desdits restes.

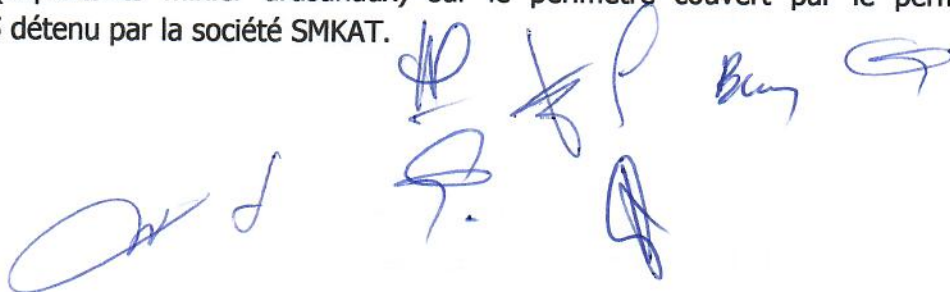
A cet effet, la mission a adressé des feuilles d'observations aux concernés en vue d'obtenir des explications au sujet du non-paiement de ces redevances minières.

1.6.6. Descente à KASUMBALESA

L'objectif de cette descente était de s'assurer que la fraude minière ne se commette pas, notamment, par la sous-estimation du poids des produits exportés.

1.6.7. Descente sur le site à LIKASI

A Likasi, il était question de vérifier l'information selon laquelle il existerait des personnes non autorisées (exploitants minier artisanaux) sur le périmètre couvert par le permis d'exploitation 975 détenu par la société SMKAT.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in blue ink. On the left, there is a large, stylized signature. In the center, there are several smaller initials and signatures, including one that appears to be 'S.' and another that looks like 'P.'. On the right, there is a signature that looks like 'Bey' followed by a circular mark.

1.6.8. Visite des centres de négoce, coopératives et du pont bascule près du péage à Kolwezi

Les objectifs visés étaient de s'assurer du respect des règles de traçabilité des produits miniers de production artisanale, de la présence des personnes non autorisées dans les sites, ainsi que du fonctionnement du pont bascule installé au poste de péage de Kolwezi.

II. CONSTATATIONS

2.1. Constatations faites dans les sites visités.

a. KASUMBALESA

- ✓ Le non fonctionnement du pont bascule depuis novembre 2014. Celui inauguré il y a 2 ans n'est pas encore opérationnel pour des raisons non élucidées. Ce qui ne permet pas à la DGDA/KASUMBALESA de s'assurer du tonnage réellement exporté par les opérateurs miniers par rapport à celui déclaré ;
- ✓ Le scanneur mobile destiné au contrôle des marchandises exportées ne fonctionne pas.

D'après le responsable du Bureau douanier de Kasumbalesa, son service n'a plus pour mission que de constater la conformité des scellés, de vérifier l'autorisation de sortie et de constater la sortie de la marchandise au vu des déclarations délivrées par les bureaux douaniers émetteurs et ce, conformément à la note de service n° DGDA/DG/BCO/PNS/DG/227/2014 du 22 juillet 2014.

Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de relever que le risque de sous-estimation des poids et de conformité de la nature des produits miniers marchands destinés à l'exportation est élevé.

b. LIKASI

- L'information selon laquelle il existerait des personnes non autorisées (exploitants miniers artisanaux) sur le périmètre couvert par le permis d'exploitation n° 975 détenu par la société SMKAT n'a pu être ni confirmée ni infirmée du fait du déficit de collaboration du représentant du SAEMAPE à Likasi ;
- A la suite des réquisitions d'information adressées à un échantillon des sociétés minières, la mission a pu obtenir des assurances que les séjours de certains étrangers œuvrant dans le secteur minier sont réguliers.

S'agissant des étrangers dont les visas sont déjà expirés, le Directeur Provincial de la DGM a déclaré n'avoir pas la situation exacte de

renouvellements des visas étant donné que certaines sociétés minières dont les sièges sont à Kinshasa y régularisent le séjour de leurs personnels étrangers sans en informer son service.

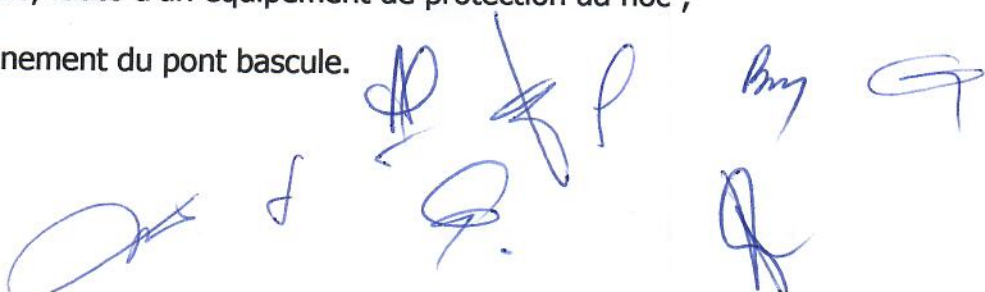
La descente effectuée auprès de la Société SHITURU MINING a permis de constater que neuf chinois étaient en séjour irrégulier après un contrôle de 137 passeports. Avec l'aide du directeur de la DGM, membre de la mission et d'un magistrat du Parquet de Lubumbashi, ces chinois ont été mis à la disposition de la DGM à Likasi qui, à son tour, les a transférés à la DGM Lubumbashi.

L'action de la mission doit avoir dérangé certaines personnes. Cela se justifie par le rappel à Kinshasa du Directeur de la DGM, membre de la mission par sa hiérarchie. Ce membre n'a plus rejoint l'équipe jusqu'au terme de la mission. Les personnes mises à la disposition de la DGM ont été toutes relâchées.

c. KOLWEZI

Cette visite a permis à la mission de relever ce qui suit :

- La présence des personnes non autorisées dans les centres de négoce.
La mission a pu constater que des personnes non autorisées par la législation minière opéraient dans les dépôts de négoce : il s'agit des étrangers pour la plupart des chinois, des femmes et des enfants mineurs.
- La multiplicité des services publics.
Les services ci-après opèrent sur les sites : le CEEC, le SAEMAPE, la DIVISION DES MINES, la POLICE DES MINES, le BUREAU 2 FARDC, l'ANR, la DGM, le BUREAU 2 POLICE, la MAIRIE, la DEMIAP, le SERVICE ANTI-FRAUDE, la POLICE JUDICIAIRE, la POLICE DES MINES, le CGEA, le CNPRI, la DRLU et la POLICE TERRITORIALE.
- Les documents justifiant l'exercice de l'activité de négociants.
Certains négociants n'ont pas pu produire tous les documents requis.
- L'absence des statistiques d'achat et de vente des produits miniers.
Pour certains négociants, cette défaillance est imputée en partie aux unités de traitement qui refusent d'accuser réception de leurs livraisons des produits.
- L'exposition permanente des tous les acteurs au rayonnement ionisant.
Ceux qui opèrent dans ces espaces, étrangers, femmes, enfants et négociants, ne sont pas protégés contre la radioactivité imputable au stockage des minerais radioactifs, faute d'un équipement de protection ad hoc ;
- Fonctionnement du pont bascule.



Le pont bascule sur le péage fonctionne très bien mais sa finalité première est de veiller à ce que la charge maximale fixée par l'autorité provinciale soit respectée pour protéger la voirie, tout excédent de charge étant pénalisé. Ce pont n'est pas destiné à vérifier le tonnage des marchandises en ce qui concerne les formalités douanières. Il en résulte que le poids des minerais provenant de cette province et exportés via Kasumbalesa n'est pas contrôlé par la douane, ce qui représente un risque élevé de fraude.

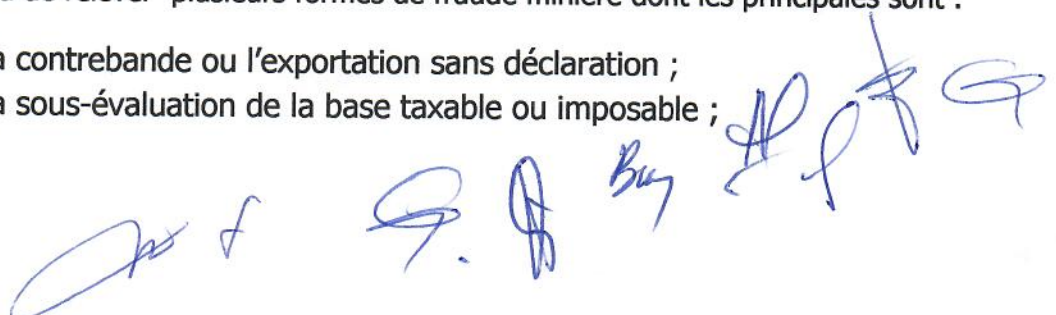
- En marge de cette visite, les négociants ont présenté leurs doléances à la mission que l'on peut résumer comme suit :
 - ✓ Diverses tracasseries lors de la remise des documents relatifs à l'exercice de leur activité.
Après la signature de certains documents relatifs à l'exercice de leurs activités, les négociants sont souvent obligés de payer aux agents de la DIVISION DES MINES, du MINISTERE PROVINCIALE DES MINES et de SAEMAPE une taxe de 15 \$ USD contre la remise du document déjà signé ou un per diem exigé par des agents indécents de ces services.
 - ✓ L'exonération abusive accordée à certains négociants.
Certains négociants, forts de leurs relations avec certaines autorités tant civiles que militaires, bénéficient des exonérations non justifiées des taxes. Ce qui crée une sorte de discrimination frustrant ceux qui se considèrent comme sans appui.
 - ✓ L'existence des dépôts clandestins dans la ville de Kolwezi.
Certains dépôts fonctionnent, dans la ville de Kolwezi dans des sites non officiels (parcelles privées), ne remplissant aucune condition d'agrément requise et se soustrayant ainsi du paiement des taxes légales. Cette situation préjudicie de ce fait les négociants reconnus officiellement et soumis à un régime fiscal, en créant une sorte de concurrence déloyale en défaveur de ces derniers.

Toutes ces préoccupations ont été portées à la connaissance de Monsieur le Gouverneur de Province. Celui-ci a été sensible et a promis de prendre des mesures urgentes pour résoudre certains problèmes posés.

2.2. Détection des risques de fraude dans le circuit de traçabilité des produits miniers et constatation des infractions

Après analyse des informations reçues sur terrain et en conformité à législation en la matière, il y a lieu de relever plusieurs formes de fraude minière dont les principales sont :

- La contrebande ou l'exportation sans déclaration ;
- La sous-évaluation de la base taxable ou imposable ;



- Les manœuvres ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier indûment à son auteur ou à un tiers d'une exonération totale ou partielle des droits et taxes ;
- Les ventes locales des produits miniers sans déclaration et paiement de la redevance minière ;
- La fraude voilée par le non-paiement de la redevance minière bien que déclarée et ordonnancée ;
- Le non-paiement intégral des frais de certification au CEEC par la déclaration des lots de loin supérieurs à 30 tonnes.

La mission a effectué des tests afin de déceler ces fraudes pendant la période sous- revue.

a) De la contrebande ou de l'exportation sans déclaration

Cette forme de fraude, souvent réalisée dans la clandestinité et en complicité avec les agents des services de l'Etat, n'a pas pu être documentée pendant la mission.

b) De la sous-évaluation de la base taxable ou imposable

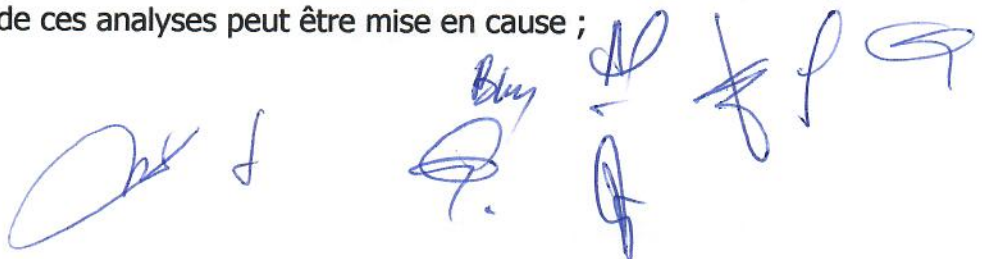
Cette forme de fraude est la plus subtile car réalisée par la faiblesse des dispositifs mis en place pour l'endiguer (dispositifs de contrôle interne).

La mission a pu identifier les faiblesses structurelles ci-après ayant un impact sur les bases de taxation des recettes de l'Etat à savoir :

- La minoration des quantités exportées : les dispositifs de contrôle mis en place sont défectueux du fait que le pont bascule installée à la sortie de KASUMBALESA est en panne depuis 2014, celui de la province de Lualaba ne sert que pour des besoins de respect des normes de la voirie pour détecter et pénaliser les excès de tonnage. Les services intervenant dans le processus de l'exportation des produits miniers (douane, OCC...) n'y sont pas représentés.

La seule piste que la mission avait envisagée pour détecter cette fraude était d'obtenir les statistiques de la Douane Zambienne auprès de la DGDA. Jusqu'à la fin de la mission ces données n'ont malheureusement pas été mises à la disposition de l'Equipe de contrôle ;

- La déficience des analyses des laboratoires privés et publics : Le Code Minier a autorisé les laboratoires privés de procéder aux analyses des produits miniers afin d'en déterminer la teneur qui sert de base de taxation. Le risque inhérent à cette décision est que certains opérateurs du secteur minier sont juges et parties car ayant leurs propres laboratoires pour l'analyse de leurs produits. La fiabilité de ces analyses peut être mise en cause ;



- Les laboratoires publics (CEEC et OCC), qui devraient servir pour la contre vérification des résultats d'analyse et de contreponds à ce risque inhérent des laboratoires privés ne sont pas suffisamment équipés pour prendre en charge l'analyse de toutes les quantités de produits miniers marchands destinés à l'exportation. D'ailleurs l'OCC, pour s'en sortir, sous-traite ces analyses auprès de la GECAMINES.

Le test opéré par l'Equipe de contrôle sur un échantillon d'analyses des produits miniers par les laboratoires privés et l'OCC a relevé une sous-évaluation des teneurs. Des redressements des droits établis à charge des Agences en douane ASCAT, pour compte de la société SICOMINES et COMEXAS pour compte de MUTANDA MINING leur ont été notifiés. Les détails de ces redressements figurent dans le tableau ci-après :

SOCIETES	PRINCIPAL DROITS DE SORTIE	PRINCIPAL FSR	AMENDES	TOTAL DU
ASCAT P/C SICOMINES	86 706,86	1 555,29	867 068,00	955 330,00
COMEXAS P/c MUMI	120 606,89	4 017,83	1 206 068,89	1 330 693,61
TOTAL	207 313,75	5 573,12	2 073 136,89	2 286 023,61

Les Procès-verbaux établis sont en **annexes 2 et 3.**

- L'exportation des produits miniers marchands sans grande valeur ajoutée : L'exportation des minerais bruts, des oxydes, des concentrées et autres produits intermédiaires aux métaux finis comporte un grand risque d'exportation des produits miniers qui ne profitent pas à l'Etat car extraits à l'extérieur du pays. Le plus grand alibi avancé par les opérateurs miniers pour le non-traitement des minerais sur le territoire national est le déficit en énergie électrique. A titre illustratif, le traitement à l'extérieur du pays des alliages blancs exportés par la Société GTL a démontré l'existence d'un métal de grande valeur qu'est le Germanium.

c) Les manœuvres ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier indûment à son auteur ou à un tiers d'une exonération totale ou partielle des droits et taxes.

La mission a constaté une désorganisation dans le circuit des approvisionnements en minerais dans le secteur artisanal et des périmètres miniers. En effet, le SAEMAPE a présenté des statistiques de production artisanale des minerais dans la Province du Haut-Katanga et celle du Lualaba totalisant **1.878.056,18 tonnes** en 2017, dont les détails figurent dans le tableau ci-après:

PROVINCES/PRODUCTION en Tonnes	CUIVRE	COBALT	CASSITERITE	COLTAN	Quartz	TOTAL
PROVINCE DU HAUT-KATANGA	455 343,00	458 353,00	945,93	5,00	0,00	914 646,93
PROVINCE DU LUALABA	194 553,00	768 442,00	374,25	0,00	40,00	963 409,25
TOTAL	649 896,00	1 226 795,00	1 320,18	5,00	40,00	1 878 056,18

Le CEEC et le SAEMAPE n'ont pas été en mesure de fournir les informations documentées sur l'identité des acheteurs de cette production au niveau des centres de négoce et des entités de traitement, de sorte qu'il a été impossible de distinguer la part de la production artisanale de celle issue des carrés miniers.

En effet, les informations recueillies auprès des négociants à Kolwezi font état de refus d'acquittement des bordereaux d'expédition des minerais reçus par les entités de traitement de manière qu'il nous a été difficile d'identifier les acheteurs.

Les Directions Provinciales du CEEC sensées s'occuper de la traçabilité des centres de négoce vers les acheteurs (entités de traitement ou de transformation) n'ont pas été en mesure de nous produire les statistiques des approvisionnements de ces entités. Celles-ci, par ces manœuvres, se soustraient derrière la détention des droits miniers pour bénéficier des avantages du Code Minier pour toutes leurs exportations sans pour autant prouver que les minerais ayant servi à la production des produits miniers marchands exportés ont été tirés de leurs carrés miniers. En d'autres termes, de leur projet minier pour lesquels ils ont obtenu des droits miniers (PE).

Pour essayer de saisir ces approvisionnements provenant du secteur artisanal à destination des entités de traitement, la mission a consulté les rapports d'activités d'un échantillon d'entités de traitement dans lesquels elle a pu déceler des indices qui montrent que ces entités s'approvisionnent en minerais dans le secteur artisanal. Comme ces approvisionnements ne sont pas quantifiés, la mission a considéré la totalité des produits exportés jusqu'à preuve du contraire. Des redressements des droits et autres frais ont été notifiés aux intéressés après analyse des réponses à nos feuilles d'observations provisoires et débat contradictoire avec certains opérateurs miniers concernés.

En tenant compte de la période qui va du 2 janvier au 10 novembre 2017, non couverte par un quelconque moratoire sur les exportations des entités de traitement, cinq procès-verbaux d'infraction en matière douanière ont été établis et notifiés aux contrevenants dont les détails figurent dans les tableaux ci-après en dollars américains:

SOCIETES	PRINCIPAL	AMENDES	TOTAL
KAI PENG MINING	2 356 863,55	2 356 863,55	4 713 727,10
MJM	3 519 822,16	3 519 822,16	7 039 644,32
OM METAL MINING	442 088,50	442 088,50	884 177,00
CNMC HUACHIN MABENDE	4 332 314,00	4 332 314,00	8 664 628,00
HUACHIN METAL LEACH	1 881 513,43	1 881 513,43	3 763 026,86
TOTAL	12 532 601,64	12 532 601,64	25 065 203,28

Les procès-verbaux établis sont en **annexes 4 à 8**.

Il convient de noter que pour le cas de la société RUASHI MINING, pour laquelle un redressement provisoire des droits de sortie et amendes évalués à **6.135.992,47 USD** a été établi, un dossier ouvert en justice sous **RA 476** a bloqué l'action de la mission pour faire aboutir ce dossier (**annexe 9**).

S'agissant des sociétés CHEMAF, MMR, CROWN et COPROCCO, opérant dans la filaire des stannifères (cassitérites), la mission n'a retenu aucune charge concernant leur régime fiscal et douanier étant donné qu'elles sont agréées comme comptoirs d'achat.

d) Les ventes locales des produits miniers sans déclaration et paiement de la redevance minière

Cette forme de fraude devrait être endiguée facilement si les mouvements des produits miniers entre les sites de production et de transformation étaient bien encadrés par les services de l'Etat notamment par le CEEC.

La mission a été informée, par une dénonciation, d'un cas de vente locale sans déclaration ni paiement de la redevance minière par la Société LONG FEI MINING dont la poursuite n'a pas été possible car la justice avait déjà ouvert, à cet effet, un dossier sous **RMP 0876/PG025/YAM**

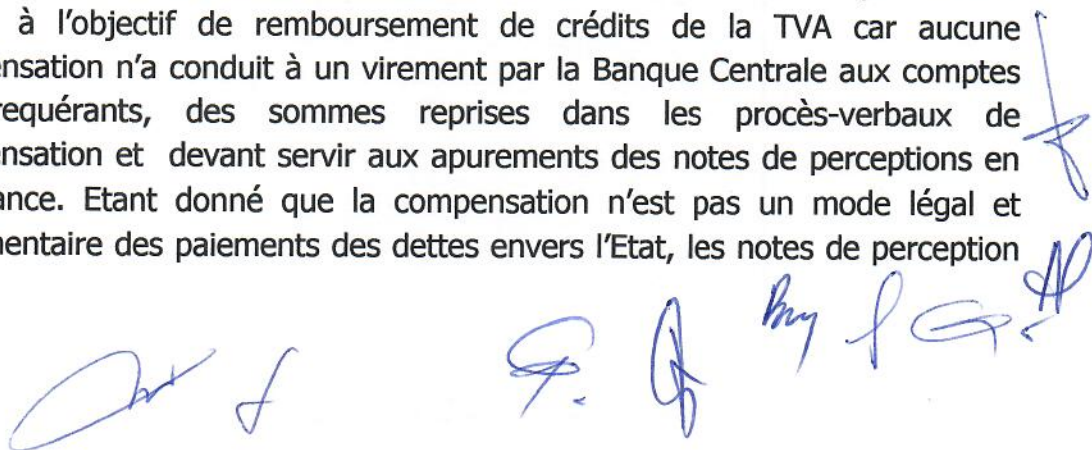
e) La fraude voilée par le non -paiement de la redevance minière bien que déclarée et ordonnancée

La mission a approché la DGRAD/Katanga pour obtenir les soldes à recouvrer des redevances minières ordonnancées mais non payées. Elle a formulé des observations aux opérateurs miniers concernés. A l'issue de l'analyse des réponses à ces observations, il s'est dégagé deux catégories d'opérateurs miniers :

- ✓ Les opérateurs ayant sollicité et obtenu du Ministre des finances la compensation des encours des redevances avec leur crédit de la TVA ;
- ✓ Les opérateurs miniers qui ont cessé leurs activités et non localisés.

o **Les opérateurs ayant sollicité et obtenu du Ministre des finances la compensation des encours des redevances avec leur crédit de la TVA**

La mission a constaté que cette opération, bien qu'ayant officialisé le non-paiement des notes de perception relatives à la redevance, n'a pas encore abouti à l'objectif de remboursement de crédits de la TVA car aucune compensation n'a conduit à un virement par la Banque Centrale aux comptes des requérants, des sommes reprises dans les procès-verbaux de compensation et devant servir aux apurements des notes de perceptions en souffrance. Etant donné que la compensation n'est pas un mode légal et réglementaire des paiements des dettes envers l'Etat, les notes de perception



non payées n'ont pas ainsi de preuves libératoires de ces dettes envers l'Etat jusqu'à ce jour.

Les détails de ces litiges figurent dans le tableau ci-après :

SOCIETES	MONTANT EN \$US	MONTANT EN CDF
CDM	9 158 917,94	0.00
COMILU	670 548,13	0,00
FRONTIER	418 340,00	0,00
GOLDEN	1 349 622,24	0,00
KICC	1 294 112,71	0,00
METAL MINES	595 545,66	0,00
RUASHI	1 464 856,65	0,00
SHITURU	1 037 947,70	0,00
SOMIKA	3 469 797,02	0,00
GCM	4 938 925,48	778 708 821,75
TOTAL	24 398 613,53	778 708 821,75

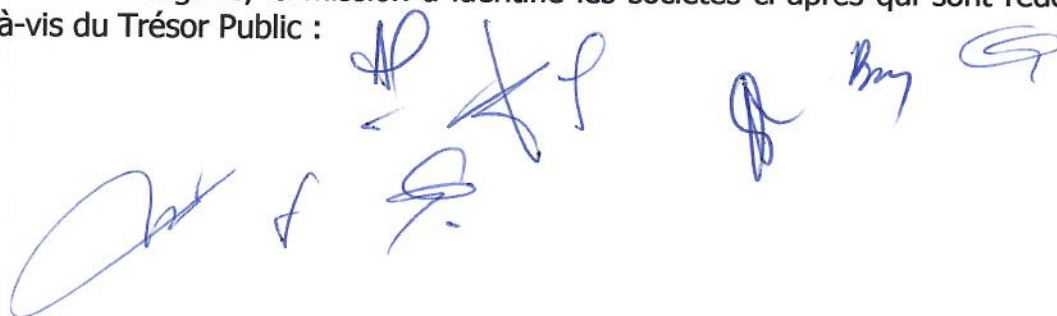
Source : Direction Provinciale de la DGRAD/Katanga

NB. Il faudrait noter que les sociétés FRONTIER, KICC et RUASHI MINING n'ont pas présenté les autorisations de compensation du Ministre des Finances.

Les restes à payer par la Société TENGE FUNGURUME MINING totalisant **8.555.657,94 \$USD** s'expliquent, selon la Direction Provinciale de la DGRAD/Katanga, par le refus de cette société de se soumettre aux dispositions du nouveau Code Minier, au motif de la clause de la stabilité fiscale prévue dans sa Convention Minière.

o **Les opérateurs miniers qui ont cessé leurs activités et non localisés**

Une autre forme de fraude est la disparition des entreprises sans déclaration de faillite ni liquidation de celles-ci. Par manque de suivi des services de l'Etat (Justice, service des impôts...), les associés de ces sociétés ne sont pas poursuivis pour le recouvrement des dettes dues à l'Etat. De fois, ils créent des nouvelles sociétés laissant des litiges en souffrance au détriment des travailleurs et surtout de l'Etat. Dans cette catégorie, la mission a identifié les sociétés ci-après qui sont redevables vis-à-vis du Trésor Public :



SOCIETES	MONTANT EN \$US	MONTANTS EN CDF
DRAGON INTERNATIONAL	75 575,79	28 330 024,37
BOLFAST	141 239,82	21 080 599,02
BONNE CONFIANCE	7 641,00	18 520 112,84
CMSK	0,00	201 412 561,50
KATANGA GROUP	97 463,18	0,00
LWISHA MINING	194 076,77	0,00
TSM ENTREPRISE	1 011 574,74	0,00
TOTAL	1 527 571,30	269 3 297,73

Source : Direction Provinciale de la DGRAD/Katanga

f) Le non -paiement intégral des frais de certification au CEEC par la déclaration des lots de loin supérieurs à 30 tonnes.

La mission a constaté que le CEEC /Haut-Katanga a délivré des certificats à des opérateurs miniers ayant déclaré des quantités de poids supérieurs aux lots autorisés de 30 tonnes.

Une feuille d'observations a été adressée, à ce sujet, au Directeur Provincial du CEEC qui a déclaré que les statistiques concernées étaient déjà transmises à la Direction Générale et une commission ad hoc avait été constituée à cet effet. Celle-ci invitait les sociétés à des séances de conciliation des chiffres et des redressements ont été établies pour clôturer les dossiers. **(Annexe 10)**

La mission a pris acte et espère que ce dossier est clôturé et les droits du CEEC ont été recouvrés

III. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

A la lumière de ce qui précède, il y a lieu de retenir ce qui suit :

- Le test effectué sur le séjour des étrangers dans le secteur minier montre que plusieurs d'entre eux sont en séjour irrégulier et travaillent sans respect de la législation en matière de travail en République Démocratique du Congo ;
- Les faiblesses ci-après favorisent la fraude dans le secteur minier :
 - o La gestion de la traçabilité de la production artisanale par le SAEMAPE et le CEEC est encore déficiente du fait qu'à ce jour les dispositifs mis en place ne permettent pas de documenter les flux des minerais produits par les artisanaux et vendus aux centres de traitement ou de transformation ;

- Le sous-équipement des laboratoires d'analyse publics (CEEC et OCC) ne permet pas d'avoir une assurance raisonnable que les teneurs des produits minier déclarées sont réelles ;
 - L'exportation des produits miniers marchands sans grande valeur ajoutée comporte un grand risque d'exportation des produits miniers qui ne profitent pas à l'Etat car extraits à l'extérieur du pays ;
 - Le non fonctionnement des ponts bascules aux postes de sortie des produits miniers comporte un risque élevé de la sous-évaluation des poids ;
 - la disparition des entreprises minières sans déclaration de faillite ni liquidation de celles-ci, par manque de suivi des services de l'Etat (Justice, service des impôts, etc.) entraine un manque à gagner certain pour le Trésor Public. Ainsi, aucune action en recouvrement n'est entreprise à l'endroit des associés de ces sociétés. De ce fait, les recettes de l'Etat totalisant **1.527.571,30 \$US** et **269.343.297,73 FC** risquent de ne jamais être recouvrées si des mesures urgentes ne sont pas prises à l'endroit de ceux-ci ;
- Les redressements opérés par l'Equipe de contrôle pour les cas de fraude constatés se présentent comme suit, principal et amendes comprises :

SOCIETES	PRINCIPAL DROITS DE SORTIE	PRINCIPAL FSR	AMENDES	TOTAL DU
ASCAT P/C SICOMINES	86 706,86	1 555,29	867 068,00	955 330,00
COMEXAS P/c MUMI	120 606,89	4 017,83	1 206 068,89	1 330 693,61
KAI PENG MINING	2 356 863,55		2 356 863,55	4 713 727,10
MJM	3 519 822,16	0	3 519 822,16	7 039 644,32
OM METAL MINING	442 088,50	0	442 088,50	884 177,00
CNMC HUACHIN MABENDE	4 332 314,00	0	4 332 314,00	8 664 628,00
HUACHIN METAL LEACH	1 881 513,43	0	1 881 513,43	3 763 026,86
TOTAL	12 739 915,39	5 573,12	14 605 738,53	27 351 226,89

Eu égard à ce qui précède, l'Equipe de contrôle recommande à la Commission Nationale de Lutte contre la Fraude Minière ce qui suit :

- Initier un plaidoyer auprès du Gouvernement pour la maîtrise des étrangers dans le secteur minier, afin que celui-ci soit un pourvoyeur d'emploi aux nationaux et ce, en veillant à la stricte application des dispositions légales en matière d'emploi et de migration ;
- Convoquer une réunion de concertation entre le SAEMAPE et le CEEC aux fins de trouver des solutions pour la maîtrise des flux des produits miniers de production artisanale et promouvoir la chaîne d'approvisionnement responsable ;
- Sensibiliser le Gouvernement sur l'urgence et la nécessité de moderniser les laboratoires publics d'analyse pour servir de contrepoids aux laboratoires

privés, afin de s'assurer que les teneurs des produits miniers déclarés sont conformes à la réalité ;

- Inciter le Gouvernement à trouver des solutions idoines au problème de déficit en électricité afin de combattre l'alibi des opérateurs miniers qui justifient l'exportation des produits bruts ou intermédiaires ; ce qui permettra à la RDC d'exporter les produits finis à grande valeur ajoutée ;
- Faire accélérer la mise en service des nouveaux ponts bascules et les scanners aux portes de sortie des produits miniers (KASUMBALESA, SAKANIA) en vue d'endiguer la fraude sur le poids des produits exportés.
- Faire prendre des dispositions pour que le pont bascule installé au poste de péage de Kolwezi puisse servir à la DGDA de poste de contrôle de poids pour les produits miniers provenant de la Province du Lualaba ;
- Obtenir des poursuites, par toute voie de droit, des associés des sociétés minières fermées sans liquidation et paiement des droits de l'Etat,
- Transmettre à la DGDA, pour recouvrement, les procès-verbaux d'infraction en matière douanière établis par l'Equipe de contrôle.

Fait à Lubumbashi, le 20 mai 2019.

Médard BAKUBI KILANGA

Avocat Général près la Cour de Cassation

Gabriel MONSENKWE HELENDU

Inspecteur Général des Finances

Jean Bosco MATE KASUVA

Inspecteur Général des Finances

Albert MVUMBI TSASA

Inspecteur Général des Finances

DANY MPANGA

Conseiller Juridique au Ministère des Mines

Bonaventure IBANDA SOPO

Directeur à la DGDM

André MONGA NUMBI

Sous-Directeur à la DGDA

Ben TSHITENGE LWENDU

Sous-Directeur à la DGDA

Eric TSHIVUADI KANIEMA
Chef de Division Juridique au CEEC



Virginie NDUMBA SALUKANGA
Auditeur interne au CEEC



Joceline BULUNGU MUNIENSE
Auditeur interne au CEEC

